



DÉFI

CONTRAT D'ASSURANCE DES ENTREPRISES DU BÂTIMENT ET DE GÉNIE CIVIL

CONDITIONS GÉNÉRALES

SOMMAIRE

Articles

TITRE I - GÉNÉRALITÉS

Objet du contrat	1
Définitions	2
Exclusions générales	3

TITRE II - FORMATION ET DURÉE DU CONTRAT

Formation et effet	4
Durée	5
Résiliation	6

TITRE III - DÉCLARATIONS DE L'ASSURÉ

Déclaration du risque	7
Autres assurances	8

TITRE IV - COTISATION

Calcul de la cotisation	9
Déclaration du chiffre d'affaires	10
Révision de la cotisation	11
Païement de la cotisation	12

TITRE V - SINISTRES*

Obligations de l'assuré* en cas de sinistre*	13
Application d'une franchise*	14
Païement de l'indemnité	15
Subrogation	16
Dispositions spéciales aux garanties de responsabilité	17

TITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES

Adaptation automatique des cotisations forfaitaires, des garanties et des franchises*	18
Coassurance	19
Prescription	20
Loi informatique et liberté	21
Relation avec les consommateurs et médiation	22

Le présent contrat est régi par le Code des assurances, et, en ce qui concerne les risques situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, plus particulièrement par le Titre IX Livre I de ce Code, ainsi que par les présentes Conditions générales, les Conventions spéciales et les Conditions particulières.

TITRE I - GÉNÉRALITÉS

Article 1 Objet du contrat

Le présent contrat garantit l'assuré* contre ceux des risques définis aux Conventions spéciales ci-jointes et qui sont expressément désignés comme couverts aux Conditions particulières.

Article 2 Définitions (classement par ordre alphabétique)

Dans le texte des présentes Conditions générales, les termes suivis d'un astérisque (*) sont définis ci-après.

1) Accident :

Tout événement soudain et extérieur à la personne lésée ou au bien endommagé constituant la cause de dommages corporels* et/ou matériels* et/ou immatériels*.

2) Accident* d'ordre électrique :

Dommages matériels* résultant des effets du courant électrique, qu'il s'agisse d'échauffement, court-circuit, arc, surtension, chute de tension, surintensité, induction, défaut ou défaillance d'isolement ou de l'influence de l'électricité atmosphérique.

3) Actes de vandalisme :

Toute dégradation ou destruction volontaire commises par autrui* (ex : casse, graffiti, saccage).

4) Activité professionnelle :

L'activité déclarée aux Conditions particulières.

5) Année d'assurance :

La période comprise entre deux échéances annuelles consécutives.

Toutefois, si la date de la prise d'effet du contrat est distincte de l'échéance annuelle, il faut entendre par "année d'assurance" la période comprise entre cette date et la première échéance annuelle.

Si le contrat expire entre deux échéances annuelles, la dernière année d'assurance s'entend de la période comprise entre la dernière date d'échéance et la date d'expiration du contrat.

6) Article 700 du nouveau code de Procédure Civile, 475-1 du code de Procédure Pénale et L 761-1 du code de Justice Administrative :

Ces textes permettent au juge de condamner une partie au procès (l'assuré* ou l'adversaire de l'assuré*) au paiement d'une somme au profit de l'autre partie, en compensation des frais exposés par cette dernière lors du procès et non compris dans les dépens*. Exemple : les honoraires de l'avocat.

7) Assuré :

a) Pour l'assurance des responsabilités :

- la personne physique ou morale y compris ses représentants légaux, désignés aux Conditions particulières
- les filiales* désignées aux Conditions particulières si l'assurance a été souscrite pour leur compte.

b) Pour l'assurance Recours et Défense pénale :

- Pour l'assurance "Recours" :
 - en ce qui concerne les dommages corporels* : la personne physique ou morale y compris ses représentants légaux, désignés aux Conditions particulières, les préposés,
 - en ce qui concerne les dommages matériels* : la personne physique ou morale y compris ses représentants légaux, désignés aux Conditions particulières, ainsi que les filiales* désignées aux Conditions particulières* si l'assurance a été souscrite pour leur compte.
- Pour l'assurance "Défense pénale" : la personne physique ou morale y compris ses représentants légaux, désignée aux Conditions particulières, ainsi que les filiales* désignées aux Conditions particulières* si l'assurance a été souscrite pour leur compte.

- c) Pour l'assurance des biens et des pertes d'exploitation* :
la personne physique ou morale y compris ses représentants légaux, désignés aux Conditions particulières.
- d) Pour l'assurance Protection juridique générale :
la personne physique ou morale y compris ses représentants légaux, désignés aux Conditions particulières et tout dirigeant qui serait substitué à ces personnes lorsqu'elles sont poursuivies devant les juridictions répressives pour des faits commis dans l'exercice des fonctions, et ce, sous réserve de leur accord, vos filiales* désignées aux Conditions particulières si l'assurance a été souscrite pour leur compte.

8) Assureur :

Suivant les garanties souscrites et selon mention portée aux Conventions spéciales :

MMA IARD Assurances Mutuelles

Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes

RCS Le Mans 775 652 126

MMA IARD

Société anonyme, au capital de 390 184 640 euros

RCS Le Mans 440 048 882

Sièges sociaux : 10 boulevard Alexandre Oyon - 72030 Le Mans Cedex 9

Ces sociétés sont dénommées ensemble MMA

DAS Assurances Mutuelles

Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes

RCS Le Mans 775 652 142

DAS

Société anonyme, au capital de 60 660 096 euros

RCS Le Mans 442 935 227

Sièges sociaux : 34 place de la République - 72045 Le Mans Cedex 2

Ces sociétés sont dénommées ensemble DAS

Entreprises régies par le code des assurances

Ces sociétés sont dénommées l'assureur ou nous dans les présentes Conditions générales.

9) Code :

Code des Assurances

10) Dépens :

Frais de justice entraînés par le procès et que le gagnant peut se faire rembourser par le perdant (à moins que le tribunal n'en décide autrement). *Exemple : droits, taxes, redevances et émoluments perçus par les secrétariats des juridictions, honoraires des experts...*

11) Dommage corporel :

Toute atteinte corporelle subie par un être humain.

12) Dommage immatériel :

Tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d'un droit, soit de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice.

13) Dommage matériel :

Toute détérioration ou destruction d'une chose ou substance, toute atteinte corporelle subie par un animal.

14) Explosion :

L'action subite et violente de la pression ou de la dépression de gaz ou de vapeur.

15) Foudre :

Le choc de la décharge électrique aérienne sans qu'il soit suivi d'un incendie*.

16) Franchise :

La part des dommages restant toujours à la charge de l'assuré*.

17) Incendie :

La combustion avec flammes en dehors d'un foyer normal.

18) Indice :

L'indice défini aux Conditions particulières.

19) Réclamation

Mise en cause de la responsabilité de l'assuré*, soit par lettre adressée à l'assuré* ou à son assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif. Un même sinistre* peut faire l'objet de plusieurs réclamations, soit d'une même victime, soit de plusieurs victimes.

20) Salarié (nombre de...) :

Par nombre de salariés il faut entendre :

le nombre total de personne(s) concourant à l'activité de l'entreprise employée(s) à titre permanent, **sauf** :

- **Pour les entreprises individuelles en nom propre :**

- le chef d'entreprise, son conjoint
- les ascendants, descendants, frères, sœurs, neveux et nièces du chef d'entreprise ou de son conjoint.

- **Pour les autres cas (SA, SARL, SNC, EURL, SAS, Sté de fait, ...) :**

- les associés, **dans la limite de trois.**

- **Quelle que soit la forme juridique de l'entreprise :**

- les stagiaires, les intérimaires, si le cumul de la durée des contrats de travail dans une année **est inférieur à 12 mois,**
- les salariés handicapés, **dans la limite de trois,**
- les apprentis (y compris les personnes bénéficiant d'un contrat de professionnalisation), **dans la limite de trois.**

21) Sinistre :

- Pour les assurances de Responsabilité civile :

Tout dommage ou ensemble de dommages causés à autrui, engageant votre responsabilité, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations*,

Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.

- Pour les autres assurances :

La réalisation de l'événement susceptible de mettre en jeu la garantie du contrat.

22) Sociétaire :

La personne physique ou morale, souscriptrice du contrat, telle qu'elle est désignée aux Conditions particulières, ou toute personne qui lui serait substituée par suite d'aliénation des biens assurés ou du décès du sociétaire précédent.

23) Souscripteur / trice

Personne physique ou morale qui a conclu le contrat avec l'assureur*.

24) Tempête, grêle, neige :

Les événements présentant une intensité telle qu'ils endommagent des bâtiments* de bonne construction dans la commune du risque sinistré ou dans les communes avoisinantes.

En cas de besoin pour la tempête, l'assureur* peut demander à l'assuré*, à titre de complément de preuve, une attestation de la station de la météorologie nationale la plus proche indiquant qu'au moment du sinistre* la vitesse du vent était supérieure à cent kilomètres à l'heure.

25) Virus informatique :

Un programme ou un ensemble de programmes informatiques conçu pour porter atteinte à l'intégrité, à la disponibilité ou à la confidentialité des logiciels, progiciels, systèmes d'exploitation, données et matériels informatiques, et pour se disséminer sur d'autres installations informatiques que celles de l'assuré*.

Article 3 Exclusions générales

Sont exclus :

- 1) **les dommages occasionnés par la guerre étrangère, l'assuré* devant faire la preuve que le sinistre* résulte d'un fait autre que la guerre étrangère ;**
- 2) **les dommages occasionnés par la guerre civile, l'assureur* devant faire la preuve que le sinistre* résulte de ce fait ;**
- 3) **les dommages causés intentionnellement par l'assuré* ou avec sa complicité, ainsi que par les mandataires sociaux de l'assuré* quand il s'agit d'une personne morale, sous réserve des dispositions de l'article L 121-2 du Code* ;**

- 4) les dommages ou l'aggravation des dommages causés par :**
- a) des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l'atome,**
 - b) tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou toute autre source de rayonnements ionisants si les dommages ou l'aggravation des dommages :**
 - frappent directement une installation nucléaire ;**
 - ou trouvent leur origine dans la fourniture des biens ou services concernant une installation nucléaire à l'étranger ;**
 - c) les dommages ou l'aggravation des dommages causés par toute source de rayonnements ionisants (en particulier tout radio-isotope) utilisée ou destinée à être utilisée hors d'une installation nucléaire et dont l'assuré*, ou toute personne dont il répond, a la propriété, la garde ou l'usage, ou dont il peut être tenu pour responsable du fait de sa conception, de sa fabrication ou de son conditionnement ;**
- Toutefois, cette dernière disposition ne s'applique pas aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile du fait des dommages ou aggravations de dommages causés par des sources de rayonnements ionisants et imputables à l'activité de l'assuré* :
- nécessitant une autorisation de détention (sources classées C.I.R.E.A. S1, S2, L1, L2) pour le secteur industriel,
 - ou ayant l'agrément A à H et M et N du Ministère de la Santé pour le secteur médical, et utilisées ou destinées à être utilisées en France hors d'une installation nucléaire.
- Ces dommages peuvent toutefois être garantis s'ils résultent d'un acte de terrorisme ou d'un attentat en application de l'article L 126-2 du Code* par une assurance "incendie et risques annexes".
- 5) les sinistres* résultant de la participation de l'assuré* à une rixe (sauf le cas de légitime défense), un délit intentionnel ou un crime ;**
- 6) les risques spécifiques exclus aux différentes Conventions spéciales.**

TITRE II - FORMATION ET DURÉE DU CONTRAT

Article 4 Formation et effet

Le présent contrat est parfait dès l'accord des parties et dès sa signature par le sociétaire* et l'assureur*.

Il prend effet :

- aux date et heure fixées par la note de couverture provisoire remise au sociétaire*,
- à défaut, aux date et heure indiquées aux Conditions particulières du contrat.

Il en est de même pour tout avenant, sous réserve des dispositions de l'article L 112-2 du Code*.

Article 5 Durée

Le contrat est conclu pour la durée prévue aux Conditions particulières (L 112-4 du Code*).

Cette durée est rappelée par une mention en caractères très apparents figurant juste au-dessus de la signature du souscripteur* (L 113-15 du Code*).

Article 6 Résiliation

A - Les divers cas de résiliation

Le contrat peut être résilié avant sa date de résiliation normale dans les cas suivants :

1) par le sociétaire* ou l'assureur* :

- a) à chaque échéance annuelle de la cotisation moyennant le préavis indiqué aux Conditions particulières dans les délais et selon les modalités prévues aux Conditions particulières,
- b) en cas de transfert de propriété du risque assuré* (L121-10 du Code*),
- c) dans les trois mois suivant l'un des événements suivants : changement de domicile, de situation matrimoniale, de régime matrimonial, de profession de l'assuré*, retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle* de l'assuré*, et seulement pour la partie du contrat relative à la garantie des risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la nouvelle situation (L 113-16 du Code*) ;

2) par l'assureur* :

- a) en cas de non-paiement des cotisations (L 113-3 du Code*),
- b) en cas de non-fourniture des éléments servant de base au calcul de la cotisation,
- c) en cas d'aggravation de risque dans les conditions fixées à l'article 7B (L 113-4 du Code*),
- d) en cas d'omission ou d'inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat (L 113-9 du Code*),
- e) après sinistre*, le sociétaire* pouvant alors résilier, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette résiliation, les autres contrats souscrits par lui auprès de l'assureur* concerné par le sinistre* (R 113-10 du Code*).

3) par le sociétaire* :

- a) si des circonstances nouvelles entraînent une diminution du risque garanti et si l'assureur* refuse de réduire la cotisation en conséquence, mais seulement pour la partie du contrat concernant cet assureur* (L 113-4 du Code*) ;
- b) si l'assureur* concerné par le sinistre* résilie un autre contrat du sociétaire* après sinistre*, mais seulement pour la partie du contrat concernant cet assureur* (R 113-10 du Code*) ;
- c) en cas de révision de la cotisation par l'assureur*, conformément aux dispositions de l'article 11,
- d) avec avis conforme du mandataire judiciaire en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de redressement judiciaire du sociétaire* ;

4) par l'administrateur :

en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du sociétaire*.

5) de plein droit :

- a) en cas de retrait total de l'agrément de l'assureur*, et seulement pour la partie du contrat concernant cet assureur* (L 326-12 du Code*) ;
- b) en cas de disparition totale du risque assuré*, résultant d'un événement non garanti (L 121-9 du Code*),

- c) en cas de réquisition de la propriété du bien assuré* dans les cas et conditions prévus par la législation en vigueur, et seulement pour la partie du contrat relative à ce bien assuré* (L 160-6 du Code*).

B - Les modalités de résiliation

En cas de résiliation entre deux échéances annuelles, la part de cotisation correspondant à la période postérieure à la résiliation n'est pas acquise à l'assureur*.
Elle doit être remboursée au sociétaire* si elle a été perçue d'avance.

Toutefois, cette part de cotisation reste acquise à l'assureur* à titre d'indemnité en cas de résiliation par l'assureur* pour non-paiement des cotisations.

Lorsque le sociétaire* a la faculté de résilier le contrat, il peut le faire à son choix, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social de l'assureur* ou chez le représentant de l'assureur* dans la localité, soit par acte extra-judiciaire, soit par lettre recommandée.

Lorsque l'assureur* a la faculté de résilier le contrat, il doit le faire par lettre recommandée adressée au dernier domicile connu du sociétaire*. Une lettre recommandée avec accusé de réception est toutefois nécessaire dans les cas prévus au paragraphe A-1-c ci-dessus (L 113-16 du Code*).

Lorsqu'un délai de préavis est prévu, celui-ci s'apprécie en retenant la date d'expédition de la lettre recommandée de résiliation, le cachet de la poste faisant foi.

TITRE III - DÉCLARATIONS DE L'ASSURÉ

Article 7 Déclaration du risque

Les engagements de l'assureur* sont basés sur la sincérité des déclarations faites par le sociétaire*, sous peine des sanctions prévues au paragraphe C, ci-dessous.

A - A la souscription :

Le sociétaire* doit répondre exactement aux questions posées aux Conditions particulières (L 113-2 du Code*).

B - En cours de contrat :

Le sociétaire* doit déclarer :

- les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexacts ou caduques les réponses faites aux conditions particulières,
- les variations d'effectif,
- les changements d'activité professionnelle*,
- la part des travaux donnés en sous-traitance dès qu'elle excède 20 % du chiffre d'affaires total de l'artisan ou 50 % de celui de l'entrepreneur.
- les chantiers correspondant aux dispositions de l'article 8 "Conditions d'application des garanties" des Conventions spéciales n° 971

Cette déclaration doit être faite à l'assureur*, par lettre recommandée, dans les quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance (L 113-2 du Code*).

- En cas d'aggravation de risque telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la souscription, l'assureur* n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une cotisation plus élevée, l'assureur* a la faculté (L 113-4 du Code*) :

- soit de résilier le contrat moyennant un préavis de dix jours, dans ce cas la partie de cotisation afférente à la période où le risque n'a pas couru est remboursée à l'assuré*,

- soit de proposer un nouveau montant de cotisation. Si le sociétaire* n'accepte pas celui-ci, l'assureur* peut résilier le contrat moyennant un préavis de 30 jours à condition d'avoir informé l'assuré* de cette faculté en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition.

- En cas de diminution de risque, la cotisation est réduite en conséquence. Si l'assureur* n'y consent pas l'assuré* peut dénoncer le contrat. La résiliation prend alors effet trente jours après la dénonciation. La portion de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, est remboursée à l'assuré*.

C - Sanctions :

Toute réticence ou déclaration intentionnellement fausse dans les déclarations du risque entraîne la nullité du contrat (L 113-8 du Code*).

Toute omission ou inexactitude non intentionnelle dans la déclaration (L 113-9 du Code*) :

- **des activités professionnelles***, entraîne une non-garantie du fait des travaux réalisés dans le cadre de l'activité omise ou inexacte,
- **des autres éléments du risque**, entraîne :

a) Si elle est constatée avant tout sinistre* :

- soit le maintien avec ce sociétaire* des liens issus du contrat, moyennant une augmentation de la cotisation acceptée par lui,
- soit rompre avec ce sociétaire* les liens issus du contrat, 10 jours après notification adressée au sociétaire* par lettre recommandée en lui restituant la portion de cotisation pour le temps où l'assurance ne court plus.

b) Si elle est constatée après sinistre*, une réduction de l'indemnité de sinistre* en proportion des cotisations payées par rapport à celles qui auraient été dues si le risque avait été exactement déclaré.

Les sanctions opposables au sociétaire* le sont également à toute personne ayant la qualité d'assuré*.

Article 8 Autres assurances

Si les risques couverts par le présent contrat font ou viennent à faire l'objet d'une autre assurance, le sociétaire* doit déclarer immédiatement à l'assureur* le nom de l'autre assureur auprès duquel une assurance a été contractée, et la somme assurée (L 121-4 du Code*).

Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l'article L 121-3, premier alinéa du Code*, sont applicables.

Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l'article L 121-1 du code, qu'elle que soit la date à laquelle l'assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur* de son choix.

TITRE IV - COTISATION

Article 9 Calcul de la cotisation

La cotisation est calculée selon l'une ou l'autre des modalités prévues aux paragraphes a et b ci-dessous et précisée aux Conditions particulières.

a) Cotisation forfaitaire :

La cotisation est constituée par une somme fixe dont le montant est indiqué aux Conditions particulières.

b) Cotisation révisable :

La cotisation est calculée, par application du taux et/ou de la cotisation aux éléments variables retenus comme base de calcul et définis aux conditions particulières.

Elle comprend deux parties :

- une cotisation provisionnelle calculée en appliquant le taux de cotisation à 80 % de la base retenue lors de l'avant dernier exercice ;
- une cotisation complémentaire égale à la différence entre, d'une part, le produit du taux de cotisation par la base définitive de l'exercice et, d'autre part, le montant de la cotisation provisionnelle.

Lorsque le montant de la cotisation totale due au titre d'un exercice est inférieur à celui de la cotisation provisionnelle, la différence fait l'objet d'un remboursement de l'assureur* dans la limite de 50 % du montant de la cotisation provisionnelle.

La cotisation provisionnelle et la cotisation définitive ne peuvent, en aucun cas, être inférieure au minimum de cotisation fixé aux Conditions particulières.

Lorsque la première période d'assurance débute en cours d'année civile, la cotisation est calculée en fonction de la durée restant à courir entre la date d'effet du contrat et le 31 décembre suivant.

Lorsque le sociétaire* est une entreprise nouvelle, la cotisation est calculée sur la base de 80 % du montant total des éléments variables servant de base au calcul de la cotisation.

Article 10 Déclaration des éléments variables servant de base au calcul de la cotisation

Lorsque la cotisation est calculée en fonction d'éléments variables, le sociétaire* doit, sous peine des sanctions prévues ci-dessous, déclarer à l'assureur*, au plus tard le 31 mars, les éléments servant de base au calcul définitif de la cotisation de l'année précédente.

Ces éléments variables sont définis aux Conditions particulières.

En cours de contrat et pendant une durée de deux ans suivant la résiliation, le sociétaire* doit permettre à l'assureur* de faire procéder à la vérification des déclarations. Il doit à cet effet, recevoir tout délégué de l'assureur* et justifier, à l'aide de tout document en sa possession, de l'exactitude de ses déclarations.

En cas d'erreur ou d'omission dans les déclarations servant de base à la fixation de la cotisation, le sociétaire* devra payer, outre le montant de la cotisation totale annuelle, une indemnité égale à 50 % de la cotisation omise (L 113-10 du Code*).

Lorsque les erreurs ou omissions auront, par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, l'assureur* sera en droit de répéter les sinistres* payés, et ce, indépendamment de l'indemnité prévue ci-dessus (L 113-10 du Code*).

A défaut de fourniture dans le délai prescrit de la déclaration prévue ci-dessus, l'assureur* peut mettre en demeure le sociétaire*, par lettre recommandée, de satisfaire à cette obligation dans les dix jours. Si, passé ce délai, la déclaration n'a pas été transmise, l'assureur* peut mettre en recouvrement une somme calculée à partir des éléments variables retenus au titre de l'année d'assurance* précédente, majorés de 50 %, sans qu'il puisse résulter de ce seul fait une majoration de la cotisation qui serait due en définitive. Au cas où cette somme ne serait pas réglée, l'assureur* pourrait suspendre la garantie puis résilier le contrat ou en poursuivre l'exécution en justice dans les conditions prévues à l'article L 113-3 du Code*. Lorsque l'assureur* aura reçu ladite déclaration, il sera procédé à la régularisation des sommes dues par le sociétaire*.

Article 11 Révision de la cotisation

En cas de modification ou de changement des tarifs utilisés ou des frais accessoires perçus par l'assureur* pour des motifs de caractère technique, la nouvelle cotisation nette qui en résulte est applicable au présent contrat à compter de la première échéance annuelle qui suit la date de mise en vigueur du nouveau tarif.

L'assureur* avise le sociétaire* du montant de la nouvelle cotisation. Lorsque celle-ci comporte une majoration supérieure à la variation de l'indice*, le sociétaire* a alors le droit de résilier le contrat dans un délai maximum de trente jours à compter du moment où il en a eu connaissance, la résiliation devant intervenir dans les formes prévues à l'article 6.

La résiliation prend effet un mois après la date du récépissé de déclaration d'expédition de la lettre recommandée ou de signification de l'acte extra-judiciaire ;

Le sociétaire* reste redevable d'une portion de cotisation calculée d'après le tarif précédemment en vigueur et correspondant au temps écoulé entre la date de la dernière échéance de la cotisation et la date de prise d'effet de la résiliation.

Article 12 Paiement de la cotisation

A - Modalités de paiement

Les cotisations sont payables d'avance à l'échéance anniversaire (L 113-2 et 3 du Code*) :

- à notre siège social,
- ou chez notre représentant désigné aux Conditions particulières*,
- ou par prélèvement bancaire.

Le sociétaire* doit, en même temps que la cotisation, payer les frais accessoires dont le montant est fixé aux Conditions particulières, ainsi que les taxes établies sur les contrats d'assurance et qui sont légalement récupérables par l'Etat.

Le montant des cotisations peut être fractionné à votre demande par trimestres ou semestres ou mensuellement en cas de recouvrement par prélèvements bancaires. Dans ce cas, elle peut être majorée de frais accessoires supplémentaires.

B - Sanctions

Le paiement de la cotisation ou d'une fraction de la cotisation, doit être effectué dans les dix jours qui suivent l'échéance, à défaut, l'assureur* peut indépendamment de son droit de poursuivre l'exécution du contrat en justice, suspendre sa garantie (L 113-3 du Code*).

Pour cela, il doit adresser au dernier domicile connu du sociétaire* une lettre recommandée valant mise en demeure. La garantie est suspendue trente jours après cet envoi.

L'assureur* a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration de ce délai de trente jours si le paiement ne lui est pas parvenu dans ce délai. Il doit en aviser le sociétaire*, soit dans sa lettre de mise en demeure, soit dans une nouvelle lettre recommandée.

La suspension ou la résiliation de garantie pour non-paiement de la cotisation ne dispense pas le sociétaire* de l'obligation de payer les cotisations à leur échéance.

C - Remise en vigueur des garanties du Titre I des Conventions spéciales n° 971

Après suspension en application du paragraphe B ci-dessus, et lorsqu'il y aura eu paiement du solde de la cotisation due, les garanties pourront être rétablies intégralement **après accord préalable de l'assureur*** pour les chantiers ouverts durant la période de suspension.

TITRE V - SINISTRES*

En cas de déclaration de sinistre* par téléphone, la conversation du souscripteur* avec les télé-acteurs de l'assureur* pourra ponctuellement être enregistrée, au titre de son programme de formation ou d'amélioration de la qualité de ses prestations de service dans le respect des droits de l'assuré* à sa vie privée.

Article 13 Obligations de l'assuré* en cas de sinistre*

L'assuré* doit, **sous peine de déchéance**, dès qu'il a connaissance d'un sinistre*, et au plus tard (sauf cas fortuit ou de force majeure) :

- dans les **5 jours ouvrés** pour les sinistres* autres que VOL, CATASTROPHES NATURELLES et PROTECTION JURIDIQUE GÉNÉRALE,
- dans les **2 jours ouvrés** pour les sinistres* en cas de VOL,
- dans les **10 jours ouvrés** à partir de la publication au journal officiel pour les sinistres* en cas de dommages aux biens consécutifs à CATASTROPHES NATURELLES,
- dans les **30 jours ouvrés** pour les sinistres* PROTECTION JURIDIQUE GÉNÉRALE,

en donner avis par écrit, de préférence par lettre recommandée ou verbalement contre récépissé au siège social de l'assureur* ou chez son représentant indiqué aux conditions particulières.

La déchéance ne pourra être opposée à l'assuré* que si l'assureur* établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice.

Il doit, en outre :

- 1) prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour limiter l'importance du sinistre* et sauvegarder les biens garantis,
- 2) déclarer à l'assureur*, dans les plus brefs délais, la date et les circonstances du sinistre*, ses causes connues ou présumées, la nature et le montant approximatif des dommages, les garanties souscrites sur les mêmes risques auprès d'autres assureurs,
- 3) fournir à l'assureur*, dans le délai de trente jours, un état des pertes, c'est-à-dire un état estimatif détaillé, certifié sincère et signé par lui, des biens assurés, endommagés, détruits et sauvés,
- 4) communiquer, sur simple demande de l'assureur* et dans les plus brefs délais, tous les documents nécessaires à l'expertise,
- 5) en cas de dommages causés aux biens, faire connaître à l'assureur* l'endroit où ces dommages pourront être constatés, ne pas procéder ou faire procéder à des réparations avant vérification par les soins de l'assureur*, sauf accord l'assureur*.
- 6) transmettre à l'assureur*, dès réception, tous avis, lettres, convocations, assignations, actes extra-judiciaires et pièces de procédure qui seraient adressés, remis ou signifiés à lui-même ou à ses préposés concernant un sinistre* susceptible d'engager la garantie de l'assureur*,
- 7) en cas de vol :
 - aviser immédiatement les autorités locales de police ou de gendarmerie,
 - déposer une plainte au Parquet,
 - remettre à l'assureur*, sur sa demande, tous pouvoirs ou procurations lui permettant d'intenter les poursuites qu'il estimera nécessaires ;
 - obtenir par écrit le consentement préalable de l'assureur* avant de se désister de toute action civile ou pénale, de transiger quant au montant des sommes à recouvrer en dédommagement des pertes résultant d'un sinistre*,
 - remplir immédiatement les formalités d'opposition prévues par la loi pour les titres et, en général, pour toutes les valeurs reconstituables ;

- prêter son concours à la police et à l'assureur* pour faciliter la recherche du coupable, récupérer les biens volés ou détournés, permettre tout contrôle par le ou les délégués de l'assureur*, faciliter à l'assureur* son enquête et lui fournir tous les renseignements nécessaires à l'appui de sa déclaration de sinistre*, cette communication devant être faite au plus tard dans les trois mois qui suivent la constatation du sinistre* ;
- prendre toutes les mesures propres à la défense des intérêts et des recours de l'assureur* pour l'aider à recouvrer les biens assurés, l'assureur* lui remboursant les frais utilement engagés par lui à cette fin,

8) en cas de sinistre* en cours de transport, faire constater le dommages vis-à-vis du transporteur ou des tiers par tous moyens légaux.

L'assuré* sera déchu de tout droit à indemnité si, en connaissance de cause, il fait de fausses déclarations (L 113-2 du Code*) :

- soit sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre*,
- soit sur l'existence d'autres assurances susceptibles de garantir le sinistre*.

Dans tous les autres cas où l'assuré* ne respecte pas ses obligations, excepté le cas fortuit ou de force majeure, si l'assureur* prouve que ce non-respect lui a été préjudiciable, il peut réclamer à l'assuré* une indemnité proportionnelle au préjudice que le manquement de celui-ci lui aura fait subir.

Article 14 Application d'une franchise*

Lorsqu'une franchise* est prévue au titre des garanties souscrites, l'assuré* conserve à sa charge :

- 1) tout sinistre* dont le montant ne dépasse pas celui de la franchise*,
- 2) le montant de la franchise* sur la totalité du montant du sinistre*, lorsque celui-ci est supérieur à la franchise*.

Article 15 Paiement de l'indemnité

Pour l'assurance Catastrophes Naturelles du Titre II des Conventions spéciales 974 et Titre III des Conventions spéciales 971, l'assureur* doit verser l'indemnité due dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l'assuré* de l'état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l'arrêté ministériel constatant l'état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. A défaut et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due par l'assureur* porte à compter de l'expiration de ce délai, intérêt au taux de l'intérêt légal.

En ce qui concerne les autres assurances, le paiement de l'indemnité est effectué dans un délai de trente jours à compter de la date de l'accord des parties ou de la décision judiciaire devenue exécutoire. Ce délai ne court en cas d'opposition à paiement, que du jour de la mainlevée. A défaut et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due par l'assureur* porte à compter de ce délai intérêt au taux de l'intérêt légal.

Toutefois, en cas de vol, le paiement de l'indemnité ne peut être exigé par l'assuré* qu'après un délai de trente jours à dater de la déclaration de sinistre*.

L'assuré* s'engage à reprendre le bien volé qui serait retrouvé dans le délai de trente jours à compter de sa disparition.

Passé le délai ci-dessus, l'assuré* a le choix entre l'abandon à l'assureur et la reprise par lui du bien volé. En cas de reprise du bien volé par l'assuré*, l'assureur* est seulement tenu à concurrence des dommages et frais couverts par l'assurance.

Pour les risques situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les dispositions qui précèdent dérogent à celles contenues dans l'article L 191-7 du Code*.

Article 16 Subrogation

L'assureur* est subrogé, jusqu'à concurrence des indemnités versées par lui, dans les droits et actions de l'assuré* contre tout responsable du sinistre* (L 121-12 du Code*).

L'assureur* peut renoncer à l'exercice d'un recours, mais si le responsable est assuré, l'assureur* peut, malgré cette renonciation, exercer son recours contre l'assureur* du responsable, dans la limite de cette assurance.

Si la subrogation ne peut plus, du fait de l'assuré*, s'opérer en faveur de l'assureur*, celui-ci est déchargé de sa garantie envers l'assuré*, dans la mesure où aurait pu s'exercer la subrogation.

Article 17 Dispositions spéciales aux garanties de responsabilité

A - Procédure - transactions

En cas d'action mettant en cause une responsabilité assurée par le présent contrat, l'assureur*, dans la limite de sa garantie :

- a) devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives, assume la défense de l'assuré*, dirige le procès et a le libre exercice des voies de recours,
- b) devant les juridictions pénales, si la ou les victimes n'ont pas été désintéressées, a la faculté de diriger la défense ou de s'y associer et, au nom de l'assuré* civilement responsable, d'exercer les voies de recours. Dans ce cas, en ce qui concerne l'action publique, l'assuré* a le libre choix de l'avocat.

Toutefois, si l'assuré* a été cité comme prévenu, l'assureur* ne pourra exercer les voies de recours qu'avec l'accord de celui-ci, exception faite du pourvoi en cassation lorsqu'il est limité aux intérêts civils.

Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant en dehors de l'assureur* ne lui seront opposables.

Toutefois, n'est pas considéré comme une reconnaissance de responsabilité, l'aveu d'un fait matériel, ni le seul fait d'avoir procuré à la victime un secours urgent, lorsqu'il s'agit d'un acte d'assistance que toute personne a le devoir moral d'accomplir.

Seul, l'assureur* a le droit de transiger avec la personne lésée, dans la limite de sa garantie et sous réserve des droits de l'assuré*.

B - Frais de procès

Les frais de procès, de quittance et autres frais de règlement ne viennent pas en déduction du montant de la garantie.

Les sommes allouées au titre de l'article 700* du nouveau code* de procédure civile reviennent à l'assureur* s'il a pris en charge les frais et honoraires de défense de l'assuré*.

Les frais et honoraires dus en matière pénale, les amendes ne sont jamais à notre charge.

C - Constitution de rente

Lorsque l'indemnité allouée à une victime ou à ses ayants droit consiste en une rente, les dispositions suivantes sont applicables :

- si une acquisition de titres est ordonnée pour sûreté de son paiement, l'assureur* procède à la constitution de cette garantie,
- si aucune garantie spéciale n'est ordonnée par une décision judiciaire, la valeur de la rente en capital est calculée d'après les règles applicables pour le calcul de la provision mathématique de cette rente,
- l'assureur* peut exiger le remboursement des sommes qu'il a versées ou mises en réserve pour le compte de l'assuré*, dans la mesure où elles excèdent le montant de la garantie.

D - Inopposabilité des déchéances

Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit, les déchéances motivées par un manquement de l'assuré* à ses obligations commis postérieurement au sinistre*.

L'assureur* peut néanmoins, dans ce cas, exercer contre l'assuré* une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il aura payées ou mises en réserve à sa place.

TITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 18 **Adaptation automatique des cotisations forfaitaires, des garanties et franchises***

Lorsqu'un indice* est prévu aux Conditions particulières, les montants des cotisations forfaitaires, des garanties et des franchises* sont modifiés en fonction des variations de cet indice*.

Leurs montants initiaux seront modifiés, à compter de chaque échéance annuelle, proportionnellement à la variation constatée entre l'indice* de souscription et l'indice* d'échéance.

Par "indice* de souscription", on entend la valeur de l'indice* au 1^{er} juin de l'année précédant la date de souscription.

Par "indice* d'échéance", on entend la valeur de l'indice* au 1^{er} juin de l'année précédant l'échéance et indiquée sur la quittance de cotisation.

Si l'indice* n'était pas publié dans les quatre mois suivant la publication de l'indice* précédent, il serait remplacé par un indice* établi, dans le plus bref délai, par un expert désigné par le Président du tribunal de grande instance de Paris, à la requête et aux frais de l'assureur*.

Article 19 **Coassurance**

Les garanties et les cotisations correspondantes sont réparties entre l'assureur*, d'une part, et les coassureurs désignés aux Conditions particulières, d'autre part.

Les sociétés coassureurs délèguent à l'assureur* tous pouvoirs pour les représenter, recevoir tous avis et communications, percevoir toutes cotisations et en donner quittances, prendre toutes mesures, adresser tous avis et mises en demeure, poursuivre tous procès, exercer son recours, opérer tous règlements, sans que l'assureur* puisse encourir une responsabilité quelconque vis-à-vis d'elles du fait de ses attributions.

La garantie de l'assureur* et de chaque coassureur est limitée dans le règlement des sinistres* à sa quote-part, sans solidarité entre eux.

En cas de modification intervenant dans la liste des coassureurs ou dans les pourcentages de répartition souscrits par chacun d'eux, l'assureur* en informera le sociétaire* par simple lettre adressée au dernier domicile connu de celui-ci.

Article 20 **Prescription**

Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui lui donne naissance (L 114-1 du Code*).

La prescription est interrompue par (L 114-2 du Code*) :

- la désignation d'un expert,
- l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l'assureur* à l'assuré* en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation et par l'assuré* à l'assureur* en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
- un acte d'huissier,
- la saisine d'un tribunal en référé
- toutes les causes ordinaires.

Article 21 Loi informatique et liberté

Les données personnelles que le souscripteur* a communiquées à l'assureur* (par téléphone, messagerie électronique ou autrement) sont nécessaires pour les traitements informatiques liés à la gestion de son contrat et peuvent également être utilisées, sauf opposition de sa part, à des fins commerciales.

Elles pourront être enregistrées à des fins de formation du personnel de l'assureur* et dans le cadre de la gestion de ses sinistres.

Elles pourront être utilisées par les mandataires et partenaires de l'assureur*, les réassureurs, et organismes professionnels.

Le souscripteur* peut à tout moment exercer ses droits d'opposition, de communication, de rectification, et de suppression de ses données personnelles par courrier adressé au Service Réclamations Clients MMA 10 boulevard Alexandre Oyon 72030 Le Mans CEDEX 9.

Article 22 Relations avec les consommateurs et médiation

En cas de difficultés dans l'application du présent contrat, le sociétaire* :

- 1) consulte d'abord son assureur-conseil,
- 2) si les difficultés persistent, s'adresse au :
Service Clientèle MMA - 72030 Le Mans Cedex 9.

Ce service l'aide à rechercher une solution. Si un accord n'est pas ainsi trouvé, il est possible de demander un avis au médiateur.

Le contrôle des Sociétés composant le Groupe des MMA, est effectué par l'Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles, 61 rue Taitbout - 75009 PARIS.



MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE À COTISATIONS FIXES
RCS LE MANS 775 652 126

MMA IARD

SOCIÉTÉ ANONYME, AU CAPITAL DE 390 184 640 EUROS
RCS LE MANS 440 048 882

SIÈGES SOCIAUX : 10 BOULEVARD ALEXANDRE OYON - 72030 LE MANS CEDEX 9
CES SOCIÉTÉS SONT DÉNOMMÉES ENSEMBLE MMA

DAS ASSURANCES MUTUELLES

SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE À COTISATIONS FIXES
RCS LE MANS 775 652 142

DAS

SOCIÉTÉ ANONYME, AU CAPITAL DE 60 660 096 EUROS
RCS LE MANS 442 935 227

SIÈGES SOCIAUX : 34 PLACE DE LA RÉPUBLIQUE - 72045 LE MANS CEDEX 2
CES SOCIÉTÉS SONT DÉNOMMÉES ENSEMBLE DAS

ENTREPRISES RÉGIES PAR LE CODE DES ASSURANCES